



Ký bởi: TRUNG TÂM
THÔNG TIN
Giờ ký: 2026-04-
20T15:45:48.3444442+07:00
Địa điểm:
Lý do:

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 21/2026/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 19/2026/QĐ-UBND ngày 10/3/2026
của UBND tỉnh Quy định chính sách đặc thù về bồi thường bằng đất
khi Nhà nước thu hồi đất ở để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng
Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15;

Căn cứ Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội Quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 256/2025/QH15 của Quốc hội Về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình;

Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 151/2025/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai;

Căn cứ Nghị định số 226/2025/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 49/2026/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2025/NQ-CP của Chính phủ Về cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình;

Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ Triển khai Nghị quyết số 256/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh tại Tờ trình số 386/TTr-SNNMT ngày 02/4/2026;

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 19/2026/QĐ-UBND ngày 10/3/2026 của UBND tỉnh Quy định chính sách đặc thù về bồi thường bằng đất khi Nhà nước thu hồi đất ở để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 như sau:

“Điều 2. Chính sách đặc thù về bồi thường bằng đất khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở (bao gồm cả trường hợp thửa đất ở có vườn, ao, đất thổ cư trong cùng thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 01/7/2004 mà diện tích đất ở thể hiện trên Giấy chứng nhận khác với diện tích đất ở ghi trên quyết định cấp Giấy chứng nhận của UBND huyện) khi Nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện được bồi thường về đất theo quy định tại Điều 95 của Luật Đất đai số 31/2024/QH15 thì ngoài việc được bồi thường bằng 01 lô đất ở tại khu tái định cư, còn được xem xét để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất (nếu có nhu cầu) như sau:

a) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi từ 200 m² đến dưới 300 m² thì được xem xét để giao không quá 01 lô đất ở có thu tiền sử dụng đất với diện tích không quá 100 m² (theo quy hoạch chi tiết phân lô tại khu tái định cư của Dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt);

b) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi từ 300 m² đến dưới 600 m² thì được xem xét để giao không quá 02 lô đất ở có thu tiền sử dụng đất với diện tích mỗi lô không quá 100 m² (theo quy hoạch chi tiết phân lô tại khu tái định cư của Dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt);

c) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi từ 600 m² đến dưới 900 m², thì được xem xét giao không quá 03 lô đất ở có thu tiền sử dụng đất với diện tích mỗi lô không quá 100 m² (theo quy hoạch chi tiết phân lô tại khu tái định cư của Dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt);

d) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi từ 900 m² trở lên, thì được xem xét giao không quá 04 lô đất ở có thu tiền sử dụng đất với diện tích mỗi lô không quá 100 m² (theo quy hoạch chi tiết phân lô tại khu tái định cư của Dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt);

đ) Các trường hợp quy định tại điểm a, b, c, d khoản này phải đáp ứng điều kiện tổng diện tích đất tái định cư; giao đất ở có thu tiền sử dụng đất và giao đất đối với trường hợp trong hộ gia đình có nhiều thế hệ hoặc nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở bị thu hồi quy định tại khoản 4 Điều 111 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 không vượt quá tổng diện tích đất ở bị thu hồi tại dự án.

2. Giá đất tính tiền sử dụng đất đối với các trường hợp nêu trên được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai”.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 28/3/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/4/2026;

2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/4/2026;

3. Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các xã, phường và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký

Phạm Văn Thịnh